

0000293-73.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O réu IGOR ORMUNDO DA SILVA, ao ser interrogado, negou a prática dos delitos ora imputados nestes autos. Alegou que foi abordado pelos policiais os quais disseram que estava com celular produto de roubo, fato este que negou, pois havia comprado o aparelho. Posteriormente, além disso, havia adquirira da mesma pessoa que vendera ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000293-73.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000293-73.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2043312/2021 - Delegacia de Polícia de Peruíbe, 570/2021 - Delegacia de Polícia de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJONI ITAPORAN LEMOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

LUAN ALVES DE SOUZA, DJONI ITAPORANI LEMOS, LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS, IGOR ORMUNDO DA SILVA, KAUAN BARBOSA MARQUES e FÁBIO JOSÉ DA CRUZ foram denunciados como incurso no crime do artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal. IGOR ORMUNDO DA SILVA e FÁBIO JOSÉ DA CRUZ SILVA foram denunciados como incurso por duas vezes no artigo 157, § 2º, II e VII, c.c. artigo 61, II, "h" (vítimas maiores de 60 anos), na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal. LUAN ALVES DE SOUZA, LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS, IGOR ORMUNDO DA SILVA e KAUAN BARBOSA MARQUES foram denunciados como incurso por três vezes no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. DJONI ITAPORAN LEMOS e LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS foram denunciados como incurso por duas vezes no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Em síntese, os fatos a eles imputados são os seguintes:

Fato 1. Em data incerta, porém certamente anterior ao dia 06 de fevereiro de 2021, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, todos os réus, valendo-se de arma de fogo e de emprego de facas, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, dentre eles os abaixo especificados, praticando-os em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19, definido no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal.

Fato 2. Em 06.02.2021, por volta das 20h35m, na Rua José Joaquim Nunes, nº 24, Parque D'Aville, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, os réus IGOR ORMUNDO DA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA CRUZ SILVA em conjunto com terceiro agente, até o momento sem identificação, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, subtraíram para proveito comum, um televisor, 46 polegadas,

marca LG; um notebook, marca Dell; dois aparelhos celulares, modelos J7 e Samsung Note; além de documentos pessoais e do veículo Honda Fit, placa EBE-2072, pertencentes às vítimas Cláudio Donoso e Mara Silvia Pereira Donoso (vítimas maiores de 60 anos), praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19 (RDO 490/2021 - fls. 39/41).

Fato 3. - Em 11.02.2021, por volta das 20h00, na Rua Cabo Jeferson Agostinho, nº 75, Jardim Peruíbe, nesta cidade e comarca de Peruíbe, os réus LUAN ALVES DE SOUZA, LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS, IGOR ORMUNDO DA SILVA e KAUAN BARBOSA MARQUES, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum:

a) Um veículo I/Dodge Journey SXT, placa ERE-8I96, uma mochila, uma CNH, 06 cartões bancários, 02 câmeras digitais, marca Gol Pro Hero 7 e seus acessórios, aliança, 12 peças de roupas de marcas variadas, uma peça automotiva, um celular da marca Apple, um relógio de mergulho, da marca Náutica, pertencentes à vítima Washington Lucas Pereira;

b) Uma mochila, uma carteira de estudante, uma CNH, outros documentos de identificação, 06 cartões bancários, um Notebook, uma pulseira, aliança, dois celulares da Marca Samsung, modelo S6 e J6, um celular da marca Xiaomi, pertencentes à vítima Vanusa Maria da Silva;

c) Um Playstation 4 com dois controles, um televisor LCD, 50 polegadas, marca Samsung, um Notebook, da marca Positivo, caixa com joias variadas, aliança, um celular da marca Samsung, modelo J7, um celular da marca Motorola, modelo Moto G, R\$ 450,00 em espécie, e R\$ 70,00 em moedas, dois relógios da marca Oriente, pertencentes à vítima Sra. Vanessa Maria da Silva Costa em conformidade com o auto de exibição e apreensão de fls. 49/51 e auto de avaliação de fls. 79/81, atos estes praticados por ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia COVID-19 (RDO 539 - fls. 42/45).

Fato 4. Em 11.02.2021 por volta das 21h33min., na Avenida Valter Apelian, nº 1039, Bairro Gaivotas, na cidade e comarca de Itanhaém, os réus DJONI ITAPORAN LEMOS, LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS e um terceiro agente, até o momento não identificado, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, um televisor, um aparelho de som, ferramentas diversas, um aparelho celular da marca LG K10, e o veículo Hyundai HB20S, placa PUR 6F32, pertencente à vítima Enildo Rosa Pereira Santos, além de um aparelho celular da marca Samsung, A10, de propriedade da vítima Thiago da Silva Santos, praticando o delito em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19 (RDO 294/2021 - fls. 46/48).

A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 228/230, sendo confirmado este recebimento pela decisão de fls. 579.

Citados (fls. 335, 337, 339, 341, 567 e 760), os réus apresentaram resposta à acusação e documentos (fls. 353/378, 379/383, 384/386, 552/565, 631/679 e 761/771). Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 796), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e vítima, e interrogados os acusados.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas Washington Lucas Pereira, Vanessa Maria da Silva Costa, Vanusa Maria da Silva, Thiago da Silva Santos, Enildo Rosa Pereira dos Santos, Mara Silva Pereira Donoso e Claudio Donoso, duas testemunhas comuns Ivana Caroline da Silva Rocha e Anderson Carlos Lomenzo Buono, uma

testemunha de defesa Luan M. Cavalcante de Oliveira, e, ao final, procedido o interrogatório dos réus (fls. 979/980).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se por memoriais escritos.

O Ministério Público, em memoriais (fls. 986/1011). requereu: 1.) a condenação nos termos da denúncia; e 2.) a absolvição do réu Kauan por falta de provas.

A defesa, em memoriais, manifestou-se, em síntese, nos seguintes termos:

1) Quanto ao réu IGOR (fls. 1012/1024), pediu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação;

2) Quanto ao réu LUIZ (fls. 1025/1044), pediu: (a) a nulidade processual ante suposta obtenção ilegal de provas; (b) o não reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo; (c) o não reconhecimento da majorante do crime cometido em razão da pandemia; e (d) subsidiariamente, a utilização do patamar de condenação no mínimo legal;

3) Quanto ao réu FÁBIO (fls. 1045/1057), pediu: (a) a nulidade do reconhecimento por foto; (b) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; e (c) o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, bem como que o réu responda o processo em liberdade;

4) Quanto ao réu KAUAN (fls. 1058/1062), pediu a absolvição;

5) Quanto ao réu LUAN (fls. 1063/1078), pediu a absolvição e, subsidiariamente, a utilização do patamar de condenação no mínimo legal;

6) Quanto ao réu DJONI (fls. 1079/1100), pediu a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante de crime cometido em período de pandemia e a utilização do patamar de condenação no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 32/48, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 49/51, pela fotografia de fl. 67, pelas imagens de fls. 68/78, pelo auto de avaliação de fls. 79/81, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelos autos de reconhecimento de pessoa de fls. 53/66, secundado pela falta de explicação razoável e verossímil dos acusados a respeito dos fatos.

A testemunha Sra. Ivana Caroline da Silva Rocha, ouvida na fase judicial, disse saber da ocorrência de diversos roubos à residência na cidade, em que, inclusive, haveria a subtração dos veículos das vítimas que, posteriormente, eram encontrados sempre na mesma região, isso, é no bairro localizado aos fundos do bairro do Jardim Ribamar, fato este que teria levado a polícia a suspeitar que os autores dos crimes em questão pudessem ser moradores deste bairro e suas imediações, iniciando, desta feita, as investigações. Após a prática do roubo na residência da vítima Vanessa e sua família, em um primeiro momento, foi exitosa a localização de seu veículo, entrando em contato com ela para devida devolução do bem (veículo). No final de semana, a Sra. Vanessa entrou em contato para notificar que alguns jovens de sexo masculino, residentes no bairro Ribamar, de seu conhecimento, colocaram fotos em suas redes sociais, bem como fizeram transmissões ao vivo ("lives"), usando os objetos subtraídos de sua família durante o roubo. Além disso, um dos aparelhos celulares permanecia ligado e apontava a localização no bairro Ribamar, passando este sítio a ser monitorado pela polícia.

Durante a campanha, avistou os réus IGOR e DJONI saindo de uma casa, sendo que IGOR estava usando um dos relógios subtraídos, decidindo os policiais em campanha pela abordagem. O denunciado DJONI manteve-se calado, enquanto IGOR assumiu a prática dos roubos, noticiando da existência de mais bens oriundos das práticas criminosas dentro do imóvel, acompanhando os policiais até a casa. Na residência, estavam LUIZ FELIPE e LUAN e diversos objetos subtraídos. Por esse motivo, conduziram os quatro até a delegacia. Em contato com a família da vítima Vanessa, foi feito o reconhecimento pessoal, o reconhecimento por eles de LUIZ FELIPE, IGOR e LUAN como os autores do crime de roubo, descartando a participação do DJONI. Porém, com a exibição de fotos de outros agentes, as vítimas apontaram a fotografia de KAUAN como um dos autores do roubo.

Dentre os indivíduos, IGOR foi o mais violento e ativo de todos. Em contato com outras vítimas de roubo, dentre eles os proprietários do veículo Honda Fit, placa EBE- 2072, Sr. Cláudio Donoso e Sra. Mara Silvia Pereira Donoso, que foi encontrado no mesmo local onde estava o carro da vítima Vanessa e, em reconhecimento pessoal, reconheceram o denunciado IGOR, descartando os demais e, em reconhecimento fotográfico, reconheceram o réu FÁBIO. Já a vítima Thiago, proprietário do veículo Hyundai HB20S, placa PUR 6F32, que foi encontrado em poder de receptadores pela polícia militar, reconheceu, presencialmente, os acusados LUIZ FELIPE e o DJONI como autores do delito.

No mesmo sentido, foi o testemunho do policial civil Anderson Carlos Lomenzo Bueno. As vítimas de cada um dos crimes também foram ouvidas, conforme segue:

Fato 2 - roubo ocorrido no dia 06.02.2021 - Claudio Donoso, vítima, disse que se encontrava em sua residência na companhia de sua esposa e, ao sair à parte exterior da residência para fumar, foi surpreendido por três agentes, um deles armado com uma faca, que o renderam, instante em que caiu no chão e foi impedido de levantar, sendo ameaçado com a faca. Além dessa faca, outros dos agentes pegou outra faca de cozinha de sua casa. Os indivíduos, então, levaram diversos pertences da casa, dentre eles televisão, além de seu veículo e carteira, com documentos pessoais, cartões bancários e seu aparelho celular, que estava em seu bolso. Além disso, levaram os pertences de sua esposa que estavam na bolsa dela, bem como carteira com documentos e cartões bancários.

A vítima narrou que, enquanto um dos agentes, com a faca, vigiava as vítimas, os outros dois vasculharam a casa e pegavam os objetos. Salientou que tem 69 anos e sua esposa tem 65 anos. Após os fatos, mudou-se da residência. A casa está à venda. Contou que, durante três dias subsequentes, teve novamente sua casa invadida, sendo vítima de furto de todos os bens de sua casa. Na Delegacia, em reconhecimento pessoal realizado na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, a vítima Cláudio reconheceu o réu FÁBIO JOSÉ como um dos autores do crime de roubo praticado em sua residência. Em juízo, também reconheceu com certeza o réu IGOR. Disse ter de tomar medicamento que o auxiliam a dormir e que teria colocado o imóvel à venda em função do crime.

A vítima, Mara Silvia Pereira Donoso, relatou que entraram três pessoas em sua casa. O primeiro autor ameaçou seu marido com uma faca, visualizou parte de seu rosto, em função do agente usar máscara e capuz. Um terceiro agente ficou com ela na sala. Disse que esse terceiro agente seria o corréu FÁBIO.

Fato 03- A vítima Washington Lucas Pereira disse que se preparava com sua família para fazer uma viagem para o estado da Bahia. Que, em enquanto estava em companhia de seu enteado Murilo, 13 anos de idade, arrumando o carro para sair na manhã seguinte, foi abordado por um dos agentes que lhe desferiu uma gravata, enquanto o outro lhe rendeu pelo lado esquerdo com uma coronhada na cabeça, ao passo que o primeiro agente deu um soco em seu enteado, ordenando que entrassem em sua residência, momento em que chegou um terceiro agente. Enquanto ficou rendido no chão da garagem, sofrendo tortura, com uma arma apontada para a sua cabeça, além de ser ameaçado, levou coronhadas, socos, sendo subtraído seu relógio, aliança, pulseira, carteira, chave do carro, os outros dois entraram para o interior da casa, local em que se encontrava toda sua família, dentre eles dois idosos, um com 74 e o outro com 67 anos, além de uma criança.

A vítima contou que foram subtraídos seu veículo, aparelho celular, câmara de mergulho, roupas e um notebook. Levaram um aparelho celular da vítima Vanusa, além de joias que ela usava, tais como aliança, sendo o prejuízo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Além disso, também ameaçaram o cachorro da família. Alega que, quando está em Peruíbe sempre se recorda dos fatos e tem sintomas de estresse e ansiedade. Em reconhecimento pessoal, realizada na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, a vítima Washington reconheceu os réus IGOR, LUAN e LUIZ FELIPE como os autores do crime de roubo praticado em sua residência. Não reconheceu o corréu KAUAN. Disse ainda que facilitou o reconhecimento na delegacia o fato dos réus LUAN e IGOR estarem usando duas roupas.

A vítima Vanusa Maria da Silva disse que estava em sua casa, na companhia de seu marido e seus dois filhos, com 11 e outro com 13 anos e mais dois idosos, quando a

família foi abordada por dois agentes, enquanto um terceiro, armado, ficou rendendo Washington. Dos dois que entraram em sua casa, um deles também portava arma de fogo e ambos saíram subtraindo todos os pertences da casa, dentre eles seu aparelho celular, pulseira e aliança que estava usando, medicamentos controlados que estavam em sua bolsa evidentemente feminina, notebook, ocasionando na perda de aula de seu filho, além de fotos de finais de ano, momentos da família que também estava armazenada no equipamento. Eles também ameaçavam o cachorro. Em razão dos fatos, a viagem de férias da família, que estava programada, não ocorreu. Na delegacia os réus usavam as roupas de Washington no momento do reconhecimento. Em reconhecimento pessoal, realizada na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu os réus IGOR, LUAN e LUIZ FELIPE como os autores do crime de roubo praticado em sua residência. Não reconheceu o corréu KAUAN.

A vítima Vanessa Maria da Silva Costa declarou que foram subtraídos dois aparelhos celulares de sua propriedade e cartões bancários. Posteriormente, verificou que os réus estavam ostentando, nas redes sociais, inclusive em lives, os relógios, pulseiras e as roupas subtraídas de sua família. Através do aplicativo google rastreou a localização de seu celular e informou para os policiais. Em reconhecimento pessoal, realizada na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, a vítima Vanessa reconheceu os réus IGOR, LUAN e LUIZ FELIPE como os autores do crime de roubo praticado contra a sua família. Não reconheceu o réu KAUAN.

Fato 4. - Crime do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (roubo majorado – ocorrido no dia 11.02.2021): A vítima Thiago da Silva Santos narrou que, na noite da data dos fatos, pularam três agentes no quintal da casa e renderam seu pai que estava na cozinha e, depois, o renderam no quarto e colocaram os dois no canto da parede e foram subtraindo os objetos da casa, dentre eles: televisão, aparelho de som, ferramentas, os aparelhos celulares seu e de seu pai, que estavam em seus bolsos, além do veículo de seu pai, que foi recuperado posteriormente, porém com perda total. Um dos agentes estava armado, com arma de fogo. Na delegacia, juntamente com seu pai, fez o reconhecimento de dois réus como sendo os indivíduos que entraram em sua casa. Os réus, cada qual em seu respectivo depoimento, apresentarem as seguintes narrativas:

O réu FÁBIO JOSÉ DA CRUZ disse que não praticou os fatos. Alega estar sofrendo perseguição pelos policiais, que já efetuaram sua prisão em outra oportunidade. Não conhece os demais réus, com exceção de KAUAN. Disse também não conhecer as vítimas. Quando adolescente foi apreendido pela prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O réu IGOR ORMUNDO DA SILVA, ao ser interrogado, negou a prática dos delitos ora imputados nestes autos. Alegou que foi abordado pelos policiais os quais disseram que estava com celular produto de roubo, fato este que negou, pois havia comprado o aparelho. Posteriormente, além disso, havia adquirira da mesma pessoa que vendera o primeiro aparelho celular, alguns bens, porém cientes de que eram produtos de roubo, tais como: três aparelhos celulares, dois relógios, um vídeo game, uma pulseira, além de roupas, pelo valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). No dia em que foi preso estava na companhia de DJONI e os policiais estavam defronte a sua residência. LUAN e FELIPE estavam em sua casa na mesma data, todos com o intuito de comprar um relógio.

Disse que havia enviado fotos para eles do relógio que estava vendendo, além disso também tinha um notebook, aparelhos celulares, pulseiras e peças de roupa para lhes oferecer em venda. Enquanto LUAN e FELIPE permaneceram em sua residência, saiu, na companhia de DJONI, para comprar um refrigerante, sendo seguido, durante todo o percurso, pelos policiais, mas quando foi abordado, a distância de dois quarteirões de sua residência, DJONI não estava mais. Os policiais lhe disseram que tinham conhecimento de que estava em poder de produtos roubados em sua casa. Não sabe informar de que maneira os policiais souberam desse fato, tampouco se foi a pessoa de quem comprou os bens que lhes forneceu tal informação falou. Narrou que comprou os objetos para revenda, mas enquanto não os vendia fazia uso deles. Afirmou conhecer os réus, pois todos residem no mesmo bairro, há seis ou sete anos. Paga R\$

350,00 de aluguel. Não conhece as vítimas.

O réu KAUAN BABOSA MARQUES, em seu interrogatório, negou a prática dos crimes. Conhece os demais réus, pois todos moram no mesmo bairro e estudaram na mesma escola. Alega não conhecer as vítimas e que não tem conta na rede social Facebook. Além disso, não morou com o réu FÁBIO.

O réu LUAN ALVES DE SOUZA aduziu que recebeu um telefonema de FELIPE dizendo que IGOR tinha objetos para vender, dentre eles um relógio, aparelho celular e roupas. Assim, encontrou com FELIPE na praça e seguiram para a casa do IGOR. Enquanto estavam na casa do IGOR, os policiais chegaram e deram voz de prisão a todos, e, ato contínuo passou pela praça, após o que os policiais prenderam o réu DJONI. Conhece todos os réus da comunidade Ribamar, já que todos residem no mesmo bairro e são amigos de infância. O réu IGOR não lhe enviou nenhuma foto, mas sim para o FELIPE e, no mesmo dia, por volta das 11h00m quase 12h00m, foram até a casa do IGOR. Ao chegar pela residência não o encontraram, sendo dito que ele havia saído para comprar um refrigerante e, posteriormente, IGOR retornou na companhia dos policiais. Somente viu o réu DJONI no caminho, quando ele estava defronte à casa, indo para a praça. Enquanto esperavam por IGOR na casa deste, já estava experimentando as roupas, a pulseira e olhando o aparelho celular. O réu FELIPE estava experimentando o relógio, enquanto o réu DJONI pegava uma bermuda.

Em seu interrogatório, o réu LUIZ FELIPE DA SILVA LEMOS, negou todas as acusações. Disse que no dia 15 de fevereiro de 2021 recebeu uma foto de IGOR, de alguns objetos que ele estava vendendo: relógio, corrente, pulseira e roupas. Em seguida, chamou LUAN, com objetivo de irem juntos à casa de IGOR para verem os produtos. Quando chegaram, IGOR não estava, mas pelo fato de todos se conhecerem desde a infância, adentrou na casa e passaram a olhar os objetos, enquanto esperavam IGOR retornar. Sem demora, os policiais chegaram e abordaram os dois, perguntando pelo réu IGOR. Após isso, uma policial feminina chegou à residência trazendo IGOR. Os policiais disseram que caso os objetos não fossem devolvidos todos seriam encaminhados para a Delegacia, por receptação. O réu IGOR respondeu que os objetos que possuía eram os que estavam ali.

Disse que teria sido respondido que havia 27 inquéritos de roubo na cidade, que seriam todos imputados para eles. Todos foram encaminhados para a Delegacia, onde algumas vítimas o reconheceram como um dos autores de roubo. Foi preso pelos mesmos policiais, pela prática de tráfico de drogas. Sobre os réus KAUAN e FÁBIO, diz só os conhecer de nome, já os demais réus residem no mesmo bairro Ribamar. Sobre DJONI, diz ter o encontrado no caminho para residência de IGOR, que estava de bicicleta, durante o percurso, na rua da casa do IGOR e ao ser indagado sobre o IGOR, DJONI respondeu que ele não estava, pois tinha ido comprar um refrigerante, mas a porta da casa estava aberta. Só viu o IGOR quando ele retornou na presença dos policiais. Na residência havia um relógio em cima da mesa, o qual estava experimentando, momento esse em que os policiais chegaram. Além, disso, haviam roupas em um colchão no chão. No dia do aniversário do IGOR, dias antes, teve uma festa, em que o réu IGOR lhe emprestara um relógio e tirara uma foto e postara em sua rede social.

O réu DJONI ITAPORAN LEMOS disse que foi até a residência do IGOR para ver os produtos que ele estava vendendo, porém não se interessou por nada, sendo feito pedido para buscar um marmitex. Assim, foi até a casa de seu primo, pegou uma bicicleta e foi buscar a marmitex. Ao retornar, avistou dois carros estranhos defronte a residência, motivo pelo qual foi até a praça e ficou esperando, quando chegou os policiais que lhe abordaram, IGOR e o LUIZ FELIPE já estavam com os policiais, conduziram todos para a Delegacia. Conhece os réus, com exceção de FÁBIO, desde a infância, inclusive LUIZ FELIPE é seu primo, todos moram no bairro Ribamar. Na festa de aniversário de IGOR, que ocorreu alguns dias antes na casa dele, viu os objetos, as roupas, até mesmo lhe foi emprestado uma bermuda e uma camiseta, da marca Reef e, após a ingestão de bebidas alcoólicas, acabou por colocar o relógio e tirou fotos e postou no face. Na delegacia tomou conhecimento de que os objetos eram produtos de roubo. Não tem aparelho celular. Encontrou com LUIZ FELIPE e LUAN na casa de IGOR permanecendo os quatro no local até o momento em que saiu para buscar o marmitex.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em juízo. As testemunhas e as vítimas confirmam com riqueza de detalhes todos os fatos imputados aos acusados. Os depoimentos são perfeitamente harmônicos e bastante seguros. Nenhuma pergunta conseguiu colocar em xeque dos depoimentos prestados. Quanto ao roubo praticado no dia 06 de fevereiro de 2021, as vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas o réu FÁBIO JOSÉ como um dos autores do crime. Em juízo, também reconheceram com bastante certeza o réu IGOR.

Ou seja: os réus foram reconhecidos de forma bastante segura tanto na fase policial (fls. 50, 65 e 66) quanto na fase judicial.

As vítimas Sr. Claudio e Sra. Mara narraram de forma bastante consistente o uso da faca para ameaçá-los, não restando qualquer dúvida quanto ao fato delitivo e a autoria dos réus.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos réus Igor e Fábio quanto ao delito de roubo praticado contra Cláudio Donoso e Mara Silvia Pereira Donoso, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP).

Quanto ao roubo praticado no dia 11/2/2021, por volta das 20h00, na Rua Cabo Jefferson Agostinho, nº 75, Jardim Peruíbe, nesta cidade e comarca de Peruíbe, a materialidade e a autoria do delito também são certas.

As vítimas ouvidas em juízo reconheceram, sem sombra de dúvidas, os réus Luan, Luiz e Igor. Demonstraram bastante segurança, apresentando os fatos com riqueza de detalhes. As vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo e o uso ostensivo de violência por parte dos réus. Narraram vários atos de violência praticados pelos acusados durante a ação criminosa. Também confirmaram todos os itens subtraídos na ocasião dos fatos. Os depoimentos prestados são bastante firmes e harmônicos, não havendo nenhuma contradição.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos réus Luan, Luiz e Igor quanto ao delito de roubo praticado contra Washington, Vanusa e Vanessa, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do CP).

O réu Kauan não foi reconhecido por nenhuma das vítimas. E não há algum elemento que permita, de forma segura e convincente, concluir que o acusado tenha participado da empreitada criminosa.

Nesse contexto, o próprio Ministério Público pediu a absolvição do acusado.

De fato, não houve qualquer confirmação em audiência dos elementos de informação que lastrearam a denúncia com relação ao réu Kauan. Embora se tenha provas da materialidade e da autoria delitiva dos demais acusados, que foram reconhecidos seguramente por todas as vítimas, nada restou esclarecido quanto ao réu Kauan. Não há provas de sua participação relevante ou mesmo de menor importância na atividade criminosa. A autoria do réu Kauan, ao final da instrução, restou completamente esvaziada.

À luz do princípio do in dubio pro reo, a dúvida deve favorecer o acusado.

É de rigor a absolvição do réu Kauan quanto ao roubo praticado contra as vítimas Washington, Vanusa e Vanessa, portanto.

Quanto ao roubo praticado no dia 11/2/2021 contra as vítimas Enildo e Tiago, a prova da materialidade e da autoria do delito também é bastante robusta. As vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os réus DJONI e LUIZ FELIPE nas fases policial (fls. 56 e 57) e judicial. Deram detalhes de como se deu o crime e do modus operandi dos réus. As vítimas confirmaram que houve o emprego de arma de fogo e a invasão da casa, com a consequente subtração de bens e do veículo. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque o depoimento firme e especialmente minucioso das vítimas.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos réus DJONI e LUIZ FELIPE quanto ao delito de roubo praticado contra Enildo e Tiago, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP).

Quanto ao crime de associação criminosa, também restou seguramente demonstrado nos autos.

Para a configuração do crime de associação criminosa, devem estar presentes os

seguintes elementos: (a) concurso necessário de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos; e (c) exigência de estabilidade e de permanência.

No caso concreto, todos os elementos subjetivos e objetivos estão presentes. Os policiais deram detalhes do comportamento dos réus, a demonstrar a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, para a prática de crimes contra o patrimônio. Foram vários os delitos praticados pelos réus, sempre com o mesmo modus operandi. Os réus possuem íntima ligação. Revezavam-se na prática dos delitos, havendo alternância entre os agentes envolvidos nos roubos. Mais especificamente, o réu Igor praticou roubos em concurso com Fábio (fato 2) e com Luan e Luiz (fato 3). O réu Luiz, por sua vez, também praticou roubo em concurso com Djoni (fato 4). Os delitos foram praticados em datas bastante próximas e com modus operandi bastante semelhantes. Essas circunstâncias evidenciam a íntima ligação entre os réus e a capacidade de organização destes, visando a prática de crimes contra o patrimônio.

E mais: após os delitos, os réus compartilhavam os bens subtraídos. Postavam fotos e faziam lives nas redes sociais utilizando os bens subtraídos das vítimas. Os réus foram vistos pelos agentes policiais usando alguns desses objetos. No dia da abordagem policial, Igor estava usando um dos relógios subtraídos. Estava na companhia de Djoni. O réu Igor confessou os roubos e informou aos agentes policiais que havia mais objetos subtraídos dentro da residência. No interior do imóvel, estavam Luiz Felipe e Luan, além de diversos objetos frutos de roubos.

Posteriormente, os 5 réus foram reconhecidos pelas vítimas dos 3 roubos apurados nestes autos. Esse conjunto é suficiente para concluir que os réus Igor, Luiz, Luan, Djone e Fábio se associaram para a prática de roubos.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade da autoria dos réus Igor, Luiz, Luan, Djone e Fábio quanto ao delito de associação criminosa.

No mais, deve incidir a causa especial de aumento de pena referente à utilização de arma de fogo, conforme seguramente demonstrado pelos depoimentos prestados. A arma foi reconhecida pelas diversas vítimas dos roubos praticados pelos acusados, não restando dúvida alguma de que se tratava de associação criminosa armada. É aplicável a causa especial de aumento de pena do parágrafo único do art. 288 do CP, portanto.

Quanto ao réu Kauan, não ficou demonstrada a sua efetiva participação na associação criminosa. O acusado não estava na casa no momento da abordagem policial e nem foi visto usando os bens subtraídos. Tampouco foi reconhecido por qualquer das vítimas dos roubos.

É possível que o réu Kauan também integrasse a associação criminosa. Há elementos indiciários nesse sentido. Mas esses elementos não foram confirmados em juízo. E não há nenhuma prova robusta a demonstrar a efetiva ligação entre o acusado e os demais réus, para a prática de delitos. A autoria delitiva do réu Kauan, ao final da instrução, restou completamente esvaziada.

À luz do princípio do in dubio pro reo, a dúvida deve favorecer o acusado.

É de rigor a absolvição do réu Kauan quanto ao delito de associação criminosa, portanto.

Quanto aos réus Igor, Luiz, Luan, Djone e Fábio impõe-se a condenação por todos os delitos imputados pela acusação, conforme os fundamentos precedentes.

Passo à fixação das penas.

RÉU LUAN ALVES DE SOUZA

Crime do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP (roubo praticado contra Washington, Vanusa e Vanessa)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e as consequências do crime são negativas.

Quanto à culpabilidade, o roubo deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerado o horário em que praticado o delito.

Ainda quanto à culpabilidade, houve emprego de violência desnecessária à consumação

do delito. As vítimas já haviam sido dominadas. Os réus atacaram a vítima Washington, aplicando-lhe um golpe de gravata. Também deram coronhadas na vítima, de forma a lesioná-la. O objetivo era pura e simplesmente causar mais sofrimento. Os réus foram bastante cruéis. Nem o cão da família foi poupado da violência. A culpabilidade extrapola o insito ao tipo.

Quanto às consequências, a família ficou devastada após a prática do crime. Tiveram que cancelar as férias, diante do trauma sofrido. Os prejuízos financeiros também foram expressivos. Os bens subtraídos foram avaliados em mais de 80 mil reais.

Ainda quanto às consequências, os réus levaram o computador que os filhos adolescentes utilizavam para as aulas virtuais, em decorrência da pandemia. O computador também era utilizado para o armazenamento de fotos da família e de outros dados importantes. São diversos dados e informações pessoais e profissionais que não são reobtidos. O prejuízo imaterial, nesse caso, é incomensurável.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide a agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do CP. Os réus empregaram violência física contra o menor Murilo (que tinha 13 anos à época dos fatos).

Também ficaram na mira das armas de fogo uma criança de 11 anos (Luíza) e 2 idosos (65 e 74 anos). O crime foi praticado contra idosos e crianças. Incide a agravante, portanto.

A atenuante da menoridade relativa e a agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do CP são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto.

Fixo a pena intermediária em 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP).

Concretamente, trata-se de delito especialmente grave. O crime foi praticado por pelo menos 3 agentes e de forma bastante organizada, quase profissionalizada. As vítimas estavam se preparando para uma viagem. Washington e seu enteado Murilo foram surpreendidos enquanto organizavam os pertences no carro da família.

Inicialmente, Washington foi abordado com uma "gravata" aplicada por um dos acusados. Já imobilizado pela "gravata", passou a ser agredido por "coronhadas" desferidas por um outro agente. A vítima Murilo também foi agredida. Os réus agrediram a vítima Murilo, adolescente de apenas 13 anos, com um soco. Após as agressões, os réus ordenaram às vítimas Washington e Murilo que adentrassem a residência, passando a render os demais membros da família.

Os réus foram bastante violentos e cruéis. Mantiveram Washington rendido no chão da

garagem e sob a mira constante de uma arma de fogo na cabeça. Enquanto era mantido sob a mira da arma, Washington foi agredido com coronhadas e socos. A vítima sofreu uma verdadeira tortura durante a ação criminosa. Os réus também ameaçaram outros membros da família com arma de fogo, dentre eles uma criança de 11 anos (Luíza) e 2 idosos (65 e 74 anos). Ameaçaram inclusive o animal de estimação da família. Foram vários atos de violência praticados pelos acusados e de forma bastante intensa. Os réus revezaram-se nas agressões e ameaças. Valeram-se, inclusive, de mais de uma arma de fogo, para o emprego das ameaças. As vítimas ficaram bastante aterrorizadas com o grau de violência empregado pelos réus.

A aplicação simultânea de mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo exige fundamentação concreta (Súmula 443, STJ). No caso concreto, conforme os fundamentos precedentes, o crime revelou-se especialmente nocivo. Mais especificamente, o concurso de agentes e o emprego de armas de fogo tornaram o delito bastante lesivo ao bem jurídico tutelado, a justificar, concretamente, a aplicação das duas causas especiais de aumento de pena.

Assim, à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, aplico os aumentos de 1/3 (referente ao concurso de agentes) e de 2/3 (emprego de arma de fogo), respectivamente.

Incide, por fim, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal), já que houve subtração de bens, em um mesmo contexto fático, pertencentes a vítimas distintas, alcançando bens jurídicos diferentes.

Considerando que foram três os crimes praticados (três vítimas do roubo), incide o aumento de 1/5, conforme o entendimento do STJ.

Fixo a pena definitiva em 14 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 42 dias-multa.

Crime do art. 288, parágrafo único, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, os réus associaram-se para a prática de roubos, crimes envolvendo emprego de violência e grave ameaça, o que torna o delito mais reprovável. Mas não é só. A associação criminosa era especialmente nociva e organizada. Os crimes eram premeditados. Os réus praticavam os roubos em residências. Sabiam quais imóveis eram alvos fáceis. E mais: os acusados agiam de forma especialmente violenta. Após a invasão dos imóveis, submetiam as vítimas a intenso sofrimento. Os réus foram perversos. Agrediram e ameaçaram inclusive crianças e idosos durante a prática dos crimes. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Ainda quanto à culpabilidade, os réus demonstraram especial ousadia na atuação criminosa. Após os delitos, faziam publicações e lives em redes sociais utilizando os bens subtraídos. Exibiam e ostentavam os objetos subtraídos, sem qualquer temor às forças de segurança do Estado. Os réus desafiavam veemente o poder constituído do Estado. Essa circunstância deve ser considerada na reprovabilidade do crime. Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o

intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 4 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP, já que se trata de associação criminosa armada. Os réus praticavam roubos valendo-se de armas de fogo e facas. Os réus valiam-se de mais de uma arma de fogo e facas, para a prática dos crimes. As armas eram utilizadas de forma ostensiva. A vítima Washington (referente ao roubo praticado em 11/2/2021 – fato 3) sofreu uma verdadeira tortura. Washington teve uma arma apontada em direção à sua cabeça durante toda a ação criminosa. Além da grave e ostensiva ameaça com a arma de fogo, também sofreu “coronhadas” e socos. A vítima foi submetida a intenso sofrimento. Mas não é só. Os réus também mantiveram outros familiares de Washington sob a mira de uma arma, o que inclui uma criança de apenas 11 anos (Luíza) e 2 idosos (65 e 74 anos). E não foi um caso isolado. Os demais roubos foram praticados com modus operandi semelhante. O roubo praticado no dia 6/2/2021 (fato 2) também se deu em residência e contra pessoas idosas. Os réus, munidos de facas, agiram de forma especialmente violenta. Derrubaram a vítima no chão e a mantiveram sob a ameaça de faca. Os réus valeram-se, inclusive, de facas da residência, para a intimidação das vítimas.

Em suma: os crimes praticados pela associação criminosa foram bastante violentos e perversos. Os réus valeram-se de mais de uma arma de fogo e de diversas armas brancas, para causar intensa intimidação nas vítimas. Escolhiam residências onde havia crianças ou idosos, pessoas particularmente vulneráveis, como alvos das ações criminosas. Os réus ameaçaram gravemente crianças e idosos com armas de fogo e facas, causando-lhes intenso sofrimento. Essas circunstâncias demonstram uma maior lesividade da ação criminosa, a justificar a exasperação da pena em seu patamar máximo.

Nesse contexto, à luz da gravidade concreta do crime e da necessidade da pena, entendo que o aumento deve incidir no patamar de 1/2.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 15 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão e 42 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentas, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, “a”, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

RÉU DJONI ITAPORANI LEMOS

Crime do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP (roubo praticado contra Enildo e Thiago)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e as consequências do crime são negativas.

Quanto à culpabilidade, o roubo deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerado o horário em que praticado o delito.

Quanto às consequências, foram subtraídos diversos objetos da residência, dentre eles: televisão, aparelho de som, ferramentas, aparelhos celulares, que estavam nos bolsos das vítimas, além do veículo da vítima Enildo. O veículo foi recuperado posteriormente. Mas sofreu perda total. O prejuízo financeiro experimentado pelas vítimas foi bastante expressivo. As consequências extrapolam o ínsito ao tipo.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu ostenta condenação definitiva pretérita pelo crime de tráfico de drogas (processo 0000352-76.2012.8.26.0441, cf. fl. 877). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP).

Concretamente, trata-se de delito especialmente grave. O crime foi praticado por pelo menos 3 agentes e de forma bastante organizada, quase profissionalizada. Os réus planejaram toda a ação criminosa. Sabiam que na casa havia apenas 2 pessoas: Thiago e seu pai Enildo. Na noite da data dos fatos, os réus saltaram no quintal da casa e renderam a vítima Enildo, que estava na cozinha. Depois, renderam a vítima Thiago. Os réus colocaram as vítimas em quarto, no canto da parede, enquanto subtraíam os bens. As vítimas foram mantidas sob a constante mira de uma arma de fogo. Os réus estavam em maior número e armados. Concretamente, a ação praticada em concurso de pessoas (3 agentes) e com uso de arma de fogo reduziu significativamente o poder de resistência das vítimas.

A aplicação simultânea de mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo exige fundamentação concreta (Súmula 443, STJ). No caso concreto, conforme os fundamentos precedentes, o crime revelou-se especialmente nocivo. Mais especificamente, o concurso de agentes e o emprego de armas de fogo tornaram o delito bastante lesivo ao bem jurídico tutelado, a justificar, concretamente, a aplicação das duas causas especiais de aumento de pena.

Assim, à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, aplico os aumentos de 1/3 (referente ao concurso de agentes) e de 2/3 (emprego de arma de fogo), respectivamente.

Incide, por fim, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal), já que houve subtração de bens, em um mesmo contexto fático, pertencentes a vítimas distintas, alcançando bens jurídicos diferentes.

Considerando que foram dois os crimes praticados (duas vítimas do roubo), incide o aumento de 1/6, conforme o entendimento do STJ.

Fixo a pena definitiva em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 47 dias-multa.

Crime do art. 288, parágrafo único, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, os réus associaram-se para a prática de roubos, crimes

envolvendo emprego de violência e grave ameaça, o que torna o delito mais reprovável. Mas não é só. A associação criminosa era especialmente nociva e organizada. Os crimes eram premeditados. Os réus praticavam os roubos em residências. Sabiam quais imóveis eram alvos fáceis. E mais: os acusados agiam de forma especialmente violenta. Após a invasão dos imóveis, submetiam as vítimas a intenso sofrimento. Os réus foram perversos. Agrediram e ameaçaram inclusive crianças e idosos durante a prática dos crimes. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Ainda quanto à culpabilidade, os réus demonstraram especial ousadia na atuação criminosa. Após os delitos, faziam publicações e lives em redes sociais utilizando os bens subtraídos. Exibiam e ostentavam os objetos subtraídos, sem qualquer temor às forças de segurança do Estado. Os réus desafiavam veemente o poder constituído do Estado. Essa circunstância deve ser considerada na reprovabilidade do crime.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o